

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5256/2537

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา
จำกัด

โจทก์

นาง เยาวลักษณ์ จำเนียรหรือฮะยิบู

ผู้ร้อง

นาย สุวิชัย บุญญะสาตะ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 1300, มาตรา 1330

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ป. ประมูลซื้อทรัพย์สินพิพาท คือ ที่ดินพร้อมตึกแถวได้จากการขายทอดตลาดในการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและขณะที่คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล ป. ได้โอนขายทรัพย์สินพิพาทให้ผู้ร้อง โดยผู้ร้องได้รับโอนโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนโดยสุจริต ต่อมาศาลพิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดต้องถือเสมือนว่าไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทและไม่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาทให้แก่ ป. และผู้ร้อง แม้ ป. เองก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง เพราะกรณีไม่ต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1330 ผู้ร้องไม่อาจอ้างว่าผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกได้ซื้อทรัพย์สินพิพาทมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนโดยสุจริตคำพิพากษาที่เพิกถอนการขายทอดตลาดไม่ผูกพันผู้ร้องได้ เมื่อ ป. ผู้โอนไม่มีสิทธิในทรัพย์สินพิพาทแล้ว ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน และอีกประการหนึ่งการที่มีการโอนทรัพย์สินพิพาทดังกล่าว ก็เป็นการโอนทรัพย์สินพิพาทไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 456 แต่การเพิกถอนการขายทอดตลาด

ทรัพย์สินพิพาทเป็นเรื่องการเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 วรรคสอง ซึ่งเป็นกรณีอีกเรื่องหนึ่งหาเกี่ยวข้องกันไม่ ผู้ร้องจึงไม่ได้รับความคุ้มครอง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 393,236.99 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของเงิน 350,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ถ้าหากจำเลยไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 90339 แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างคือบ้านตึกสองชั้นเลขที่ 22 ออกขายทอดตลาด หากขายแล้วไม่พอชำระหนี้โจทก์ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระจนครบกับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวของจำเลยออกขายทอดตลาดโดยปลอดจำนองปรากฏว่านายประสิทธิ์ จงอัศฌยากุล เป็นผู้ประมูลซื้อทรัพย์สินได้จากการขายทอดตลาด จำเลยยื่นคำร้องคัดค้านว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทในราคาต่ำเกินไป ทั้งการขายทอดตลาดดำเนินการไปโดยมิชอบ จึงขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลย จำเลยอุทธรณ์คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ ให้ดำเนินการจดทะเบียนระงับการจำนองแล้วจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินพิพาทให้แก่ นายประสิทธิ์ผู้ซื้อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ต่อไป หลังจากนายประสิทธิ์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ต่อมาได้ขายทรัพย์สินพิพาทให้ผู้ร้องในราคา 570,000 บาท ผู้ร้องจึงทำเรื่องขอกู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางพลีเมืองใหม่ เพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารที่ซื้อเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการค้าในวงเงิน 450,000 บาท เมื่อธนาคารอนุมัติแล้ว ในวันที่ 23 มกราคม 2532 ผู้ร้องกับนาย ประสิทธิ์จึงได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินกัน ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา บางกะปิ และในวันเดียวกันนี้เอง ผู้ร้องก็ได้ทำสัญญาจำนองทรัพย์สินพิพาทไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำ พิพากษากลับคำสั่งศาลชั้นต้นโดยเห็นว่าราคาที่ขายทรัพย์สินพิพาทต่ำไป จึงให้เพิกถอน การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี คดีถึงที่สุด

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ส่งหมายแจ้งให้ผู้ร้อง ส่งต้นฉบับโฉนดที่ดินเลขที่ 90339 คืนไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี และแจ้งไปด้วยว่า หากผู้ร้องจะคัดค้านให้คัดค้านต่อศาล ผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกซื้อทรัพย์สินพิพาทโดย สุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนสิทธิโดยถูกต้อง ผู้ร้องจึงได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมายขอให้มีการสั่งให้ระงับการเรียกต้นฉบับโฉนดของเจ้าพนักงานบังคับคดี และมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโดยชอบ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องเป็นผู้รับโอนทรัพย์สินพิพาทมาจากนายประสิทธิ์ผู้ซื้อ ทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด เมื่อศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนการขาย ทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวของเจ้าพนักงานบังคับคดีและคดีถึงที่สุดแล้ว แม้ผู้ร้องจะได้ รับโอนมาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนโดยสุจริตก็ตาม ก็ไม่อาจใช้ ยันการเพิกถอนได้ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่านายประสิทธิ์ จงอัฐยากุล ประมูลซื้อทรัพย์สินพิพาทได้จากการขายทอดตลาด คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 90339 และ ตึกสองชั้นเลขที่ 22บนที่ดิน จำเลยได้ยื่นคำร้องคัดค้านว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทในราคาต่ำและขายโดยมิชอบ ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องจำเลยอุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่าง พิจารณาของศาลอุทธรณ์ ปราบฏว่่านายประสิทธิ์ได้โอนขายทรัพย์สินพิพาทให้ผู้ร้องโดยผู้ร้องได้รับโอนโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนโดยสุจริตและในวันเดียวกันกับที่ผู้ร้องรับโอน ผู้ร้องได้จำนองทรัพย์สินพิพาทไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางพลีเมืองใหม่ ในวงเงิน 450,000 บาท ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาด คดีถึงที่สุดเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องส่ง ต้นฉบับโฉนดที่ดินพิพาทเพื่อดำเนินการต่อไปใหม่

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องต้องส่งต้นฉบับโฉนดที่ดินพิพาทให้เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือไม่ เห็นว่า เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้เพิกถอนการขายทอดตลาดต้องถือเสมือนว่าไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทและไม่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินพิพาทให้แก่นายประสิทธิ์และผู้ร้อง เจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะดำเนินการบังคับคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและมีอำนาจเรียกให้ผู้ร้องส่งต้นฉบับโฉนดที่ดินพิพาทได้ การที่ผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกได้ซื้อทรัพย์สินพิพาทมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนโดยสุจริต คำพิพากษาที่เพิกถอนการขายทอดตลาดไม่ผูกพันผู้ร้องนั้น เห็นว่า แม้นายประสิทธิ์ผู้ซื้อทรัพย์สินพิพาทได้จากการขายทอดตลาดเองก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง เพราะกรณีไม่ต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 เมื่อนายประสิทธิ์ผู้โอนไม่มีสิทธิในทรัพย์สินพิพาทแล้ว ผู้ร้องในฐานะผู้รับโอนจะมีสิทธิได้อย่างไร ต้องตามหลักกฎหมายที่ว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน และอีกประการหนึ่งการที่มีการโอนทรัพย์สินพิพาทที่ได้มาจากการขายทอดตลาดต่อไป

อีกก็เป็นการโอนทรัพย์พิพาทไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 แต่การเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทเป็นเรื่องการเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ซึ่งเป็นกรณีอีกเรื่องหนึ่งหาเกี่ยวข้องกันไม่ ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่ได้รับความคุ้มครอง และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยส่งต้นฉบับโฉนดที่ดินพิพาทแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชยันนาท พันดาวงศ์-สะสม ลีริเจริญสุข-สมพงษ์ สนธิเณร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>